山东省危险化学品安全管理办法

(2017 年 6 月 2 日山东省人民政府令第 309 号公布　自 2017 年 8 月 1 日起施行)

第一章　总则

第一条　为了加强　险化　　安全管理，预防和　　险化　事故，保障人民群众生　财　安全，保　环境，依据《中　人民共和国安全生　法》、《　险化　　安全管理条　》、《　省安全生　条　》等法律、法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条　本省行政区　内　险化　　生　、经营、　存、使用和　　的安全管理，适用本办法。

险化　　的处　，依照有关环境保　的法律、法规和规章执行。

第三条　从事　险化　　生　、经营、　存、使用和　　的单位（以下统　　险化　　单位）应当依照有关法律、法规和规章落实安全生　主体责任，建立全员安全生　责任制和安全管理

规章制度，保证安全生　投入，实施全员安全教育　　，改善安全生　条件，推进安全生　标准化建设，提高安全生　水平。

第四条　　险化　　单位应当建立安全生　　险分级管机制，定期进行安全生　　险　查，对　查出的　险　按照　险性确定　险等级，进行公告　示，并采取相应的　险管　措施，确保安全生　。

险化　　单位应当建立安全生　隐患　查治理制度，定期组织安全检查，及时发现并　除事故隐患，并对隐患　查治理情况负责。

第五条　县级以上人民政府应当加强对　险化　　安全管理工作的领导，根据国民经济和社会发　规　制定　险化　　安全生　规　并组织实施；建立　险化　　安全监督管理工作协调机制，及时协调、解决　险化　　安全监督管理工作中的重大问题。

乡镇人民政府、　道办事处、开发区管理机构应当按照职责，加强对本辖区　险化　　单位安全生　的监督检查。

第六条　县级以上人民政府安全生　监督管理、公安、交通等对　险化　　的生　、经营、　存、使用、　　实施安全监督管理的有关部门（以下统　　险化　　安全监督管理部门）

在各自职责范围内，负责　险化　　的安全监督管理；其他有关部门应当按照职责，对有关行业、领　的　险化　　安全进行监督管理。

第二章　生产、储存和使用安全

第七条　县级以上人民政府应当组织有关部门制定　险化　生　、　存布局规　，对　险化　　的生　、　存统筹规　、合理布局。

县级以上人民政府设立专门用于　险化　　生　、　存的化工　区（集中区），应当报上一级人民政府批准。

第八条　　建、改建、　建　险化　　生　、　存建设项目以及　有　险化　　生的建设项目，应当符合有关　险化　　行业布局规　。

建设项目应当由具备相应资　的单位进行　察、设计、施工和监理，建设、　察、设计、施工和监理单位对建设工程的　量和安全负责。

第九条　除加　　、加　　以及为其他行业企业配　项目或者　区建设项目外，　建、　建　险化　　建设项目应当按照有

关 险化 生 、 存布局规 ，在化工 区（集中区）内设立。

现有 险化 生 、 存单位的生 和 存设施不在 险化 集中区 的，应当按照 业布局政策逐步 入化工区（集中区）。

第十条 险化 生 、 存和使用单位存在列入国家重 监督管理名 的 险化工工 、 险化 以及重大 险源的，应当根据工 安全要求设 自动化 制系统、安全联 、紧急 系统和视 监 系统。对国家规定的大型和中型化工 应当设 安全 表系统。

涉及 、 和有毒有 物料的 、 制、 、结 、回收、 处理等 （ 发）过程的设备设施，应当采取相应的自动化 制、 、 处 等安全措施。

第十一条 开发的 险化 生 工 ，应当在小 、中 、工业化 的基 上逐步 大到工业化生 ，不得在生 上进行 工 的中 和工业化 。

国内 次采用的 险化 生 工 ，应当按照规定进行安全可靠性 证。

第十二条 险化 生 、 存和使用单位的分管生 或者 的负责人，应当按照规定具备相应的化工专业及安全知和管理能力，并由主管的 险化 安全监督管理部门考核合格。考核不得收费。

第十三条 险化 生 、 存和使用单位应当建立检 和动火、有限 等特殊作业安全管理制度。作业 应当制定检 作业方案，经 险评 后，由单位主要负责人签字；对实施过程中的 险分 、 绝 、安全措施、 交底等应当作出书面记 。 请外 人员作业的，应当查 作业单位和人员的相关资 、资格，签 安全管理协议，对作业全程实施安全监督。

险化 生 、 存和使用单位对动火、有限 等特殊作业应当执行 险 、 证审批等相关安全管理规定。作业应当进行安全 ，确定专人进行现 作业安全管理， 制作业现 人数，不得在同一时 、同一地 进行相 的作业。

鼓励 险化 生 、 存和使用单位委托专业 服务机构、行业协会对检 和动火、有限 等特殊作业进行现 安全管理。

第十四条 险化 生 、 存和使用单位对建设项目生 和化工 开 、 ，应当制定相应的方案，并进行安全条件确认和 险分 ，落实各项安全管理和应急保障措施。

第十五条 险化 生 、 存和使用单位应当建立 险化 存安全管理制度和操作规程，对专用 、专用 地的 险化 实施分类、分 存，不得超范围 存、超量 存、 物 存或者将 、遇 物 、 毒化 存放，不得 自 用报 、联 系统和供 、供 等公用工程系统。

险化 区不得 意变 存介 或者超 、超 、超 位操作，不得未经审批或者在无人监督情况下作业。

第三章 经营安全

第十六条 从事 险化 经营的单位应当依法取得经营 可。

险化 经营单位有两处以上经营 所的，应当依法分别取得经营 可。

第十七条 县级以上人民政府应当采取措施，鼓励、支持社会力量建设 险化 集中交 市 ， 导 险化 经营单位集中交 、统一管理、专门 存、专业配送；安全生 监督管理、公安、工商行政管理、环境保 、 量 监督等部门按照各自职责，对 险化 集中交 市 的建设和 营进行监督管理。

集中交 市 开办者应当按照规定，将 险化 经营、存区 与生活区 相分 ，并根据市 存和交 的化 险特性对市 进行 能分区，设 面交 区、临时存放区、专用 区、专用 区等 能区 。各 能区 应当设 安全和安全 示标志，保持安全 及 通道畅通，并按照国家有关标准配 安全设施、设备和 防设施、 材。

集中交 市 开办者应当设 专门的安全管理机构，配备专职安全管理人员，实施统一安全管理。

第十八条 险化 经营单位 存 险化 的，应当按照本办法有关 存 险化 的规定执行。

险化 经营单位在其经营 所内存放民用小的 险化 ， 量不得超过国家规定的限量。

第十九条 险化 经营单位不得向无相应 可或者证明 件的单位 毒化 、 制毒或者 制 险化 ，不得向个人 制 险化 以及农药以外的 毒化 。

毒化 、 制毒或者 制 险化 的 、购 单位应当按照规定期限，将所 、购 的 种、数量以及流向信息报当地县（市、区）人民政府公安机关备案。

第四章 管道输送安全

第二十条 建、改建、 建 险化 送管道建设项目，应当依法取得行政 可，并按照法定条件、标准进行 察、设计、施工、监理和 工 收。

第二十一条 在管道安全保 范围内进行下列施工作业，可能 及 险化 送管道安全的，施工单位应当采取相应的保 措施，通知对 险化 送管道享有所有权或者 行管理权的单位（以下 管道单位）：

（一） 、跨 送管道的；

（二）在国家规定的　送管道线　及其附属设施区　范围内，建、改建、　建　　、公　、　渠，架设　力线　，　设地下　、　　，设　安全接地体、避　接地体的；

（三）在国家规定的　送管道线　及其附属设施区　范围内，实施　　、地　法　　或者工程　　、工程　　、采　等作业的。

施工单位　应当在开工的 7 日　将施工方案书面告知管道单位，共同制定应急预案，采取安全防　措施。管道单位应当　专人进行现　监督。

第二十二条　管道单位应当在国家规定的　送管道线　及其附属设施区　范围内设　安全标志或者　示标　，定期对　送管道进行检　、检　，发现事故隐患及时处理，并将处理情况报告当地县（市、区）人民政府安全生　监督管理部门。

第二十三条　管道单位应当向　送管道线　及其附属设施附　的单位、居民进行安全告知；根据　送介　的　险特性制定专项应急预案，每年　　组织一次应急　　。

第二十四条　对　止使用、　除或者变　用　的　送管道，管道单位应当采取有效措施及时处　，并将处　方案和处　情况报当地县（市、区）人民政府安全生　监督管理部门备案。安全

生　监督管理部门应当会同环境保　、公安等部门对处　情况进行监督检查。

第五章　运输安全

第二十五条　从事　险化　　道　、水　　的单位，应当依法取得行政　可，并根据　险化　　的　险特性采取相应的安全防　措施，配备必要的防　用　和应急救　　材。

本省之外的　险化　　道　　在本省从事　险化　　的，应当按照国家规定向本省县级以上人民政府交通主管部门备案。

第二十六条　县级以上人民政府公安机关应当确定本辖区　险化　　道　　止通行的区　、道　和时　，设　明显的标志，并予以公布。未经公安机关批准，　　险化　　的　　不得进入限制通行的区　。

县级以上人民政府应当结合本地实际，建设或者确定　险化　　道　　专用　　。城区范围内不得　建　险化　　专用　　。

第二十七条 险化 道 单位应当建立 险化 安全管理制度和 档案，确定专职 管理人员，负责 和 服务。

险化 道 应当符合国家标准要求的安全条件，并按照国家规定定期进行安全 检 。 险化 道 式 （含 式 ） 应当按照国家规定安 紧急切断 ，不得变 使用性 。

第二十八条 险化 道 在 中因 、人员住宿等原因需要 的，应当采取相应的安全防范措施。其中 毒化 或者 制 险化 的，应当向当地县（市、区）人民政府公安机关报告。

高 公 服务区应当设 专门的 险化 道 区 ，并配备必要的应急处 物资和 备。

第二十九条 险化 道 、水 单位应当通过卫定位系统或者 自动 别系统，对 险化 、进行 全程监 。交通 主管部门、 事管理机构应当按照各自职责，依法对 险化 单位监 情况进行监督检查。

第三十条 险化 托 人应当 下列规定：

（一）查　　人的　险化　　资　证书或者备案证明，复印后与　　单证一并留存；

（二）向　　人提供　险化　　的安全　　说明书，并书面告知名　、数量、　　特性、应急处　措施等情况；

（三）不得在　通　物中　　险化　　，不得瞒报　险化　，不得将　险化　　报为　通　物托　。

（四）国家和省有关　险化　　安全管理的其他规定。

第三十一条　　险化　　人应当　　下列规定：

（一）查　托　人的　险化　　生　、经营　可证，复印后与　　单证一并留存，不得为无相应　可证的单位　　险化　；

（二）　　毒化　　、　制毒或者　制　　险化　　的，将　　的　种、数量、托　人、目的地、收　人等信息作为　单　必　内　；

（三）在　　核对　险化　　的名　、数量，并检查　情况，不得　　损或者不符合　　要求的　险化　　；

（四）在　　、　　的规定位　设　统一的安全　示标志，并按照规定显示专用信号；

（五）对　　配备　　人员，并保证所　　的　险化　　处于　　人员的监　之下；

（六）国家和省有关　险化　　安全管理的其他规定。

第三十二条　　险化　　的　　作业应当　　安全作业标准、规程和制度，并在　　管理人员的现　　挥或者监　下进行，不得超过规定的　　、限量　　险化　　。　　管理人员应当按照国家规定取得从业资格。

第三十三条　　险化　　单位发送和接收　险化　　时，应当查　　人　　或者　　的营　证件以及　　专业人员的资格证书；发现下列情形之一的，应当立即采取相应的安全处　措施，并向有关　险化　　安全监督管理部门报告：

（一）　　、　　无营　证件，或者　　专业人员无相应资格证书的，向交通　　主管部门或者　事管理机构报告；

（二）　　、　　超　的，分别向公安机关、　事管理机构报告；

（三）在　通　物中　　险化　　，或者瞒报　险化　　、将　险化　　报为　通　物　　的，向交通　　主管部门或者　事管理机构报告。

第三十四条 险化 进出 口，应当将 险化的名 、 险特性、 和进出 口的时 等事项，在预计到、 24 小时 向 事管理机构报告。定 、定 线、定 种的 可以按照有关规定向 事管理机构定期申报。 事管理机构接到报告后应当及时将上述信息通报 口行政管理部门。

第三十五条 险 物 口经营单位从事 险化 口作业，应当 定作业区 ，明确责任人并实行 式管理。作业区 应当设 明显标志， 止无关人员进入和无关 靠。

第六章 监督管理

第三十六条 险化 安全监督管理部门应当按照分级分类、突出重 的原则，制定年度 险化 监督检查计 ，确定执法检查的重 、方式、 次，定期组织 险化 安全监督检查。

对登记 地和实际生 经营地不一致的 险化 单位，由生 经营行为发生地的 险化 安全监督管理部门负责监督检查。

第三十七条 县级以上人民政府应当组织 险化 安全监督管理部门建立 险化 安全管理统一信息系统，及时 入和动态掌握 险化 生 、 存、使用、经营、 和处 等环 的相关信息，加强全过程信息化追 体系建设，实现 险化 信息资源共享。

第三十八条 险化 安全监督管理部门应当及时相通报 险化 行政 可及其监督检查情况等相关信息。

险化 安全监督管理部门应当将 险化 单位及其相关责任人员受到行政处 、发生责任事故被处理等信息纳入险化 安全管理统一信息系统，并向社会公开。

第三十九条 化工 区（集中区）及其他 险化 生 、存单位集中的经济 能区管理机构应当设立或者明确安全生监督管理机构，负责 险化 安全监督管理工作。

化工 区（集中区）管理机构应当对化工 区（集中区）实施安全生 一体化管理，每 5 年开 一次整体性安全 险评价，建立应急管理系统，制定应急预案，组建专业应急救 ，定期组织应急 。

第四十条 县级以上人民政府安全生 监督管理部门应当会同其他 险化 安全监督管理部门建立安全生 不 信用

记　制度和安全生　违法信息　；对违法行为情　严重的　险化单位，应当向社会公告，并通报有关部门及金融机构。

第七章　法律责任

第四十一条　对违反本办法的行为，法律、法规和规章已规定法律责任的，适用其规定。

第四十二条　险化　生　、　存和使用单位违反本办法，有下列情形之一的，由安全生　监督管理部门责　改正，处以 1　元以上 3　元以下的　款；构成　的，依法追究　事责任：

（一）存在列入国家重　监督管理名　的　险化工工　、险化　，未根据工　安全要求设　自动化　制系统、安全联　、紧急　系统和视　监　系统的，或者对国家规定的大型和中型化工　未设　安全　表系统的；

（二）涉及　、　和有毒有　物料的　、　制、　、结　、　回收、　处理等　（　发）过程的设备设施，未采取相应的自动化　制、　、　处　等安全措施的；

（三）　自在生　上进行　工　的中　和工业化　的；

（四）未建立并执行检　　和动火、有限　　等特殊作业安全管理制度的。

第四十三条　险化　　集中交　市　开办者违反本办法，有下列情形之一的，由安全生　监督管理部门责　改正，处以 1　元以上 3　元以下的　款；构成　　的，依法追究　事责任：

（一）未按照规定将　险化　　经营、　存区　与生活区相分　的；

（二）未根据市　交　和　存化　　的　险特性进行　能分区的；

（三）对各　能区　未设　安全　　的；

（四）未按照国家有关标准配　安全设施、设备的。

第四十四条　各级人民政府和　险化　　安全监督管理部门及其工作人员有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分：

（一）未依法履行　险化　　行政　可、监督检查职责，造成严重后果的；

（二）对依法应当予以取　或者关　的　险化　　单位，未予取　或者关　的；

（三）未依法履行　险化　　事故应急救　职责，　造成严重后果的；

（四）对　险化　　事故隐瞒不报、　报或者　　不报的；

（五）　、　涉　险化　　事故调查处理或者责任追究的；

（六）其他　用职权、　　职　、　　行为的。

第八章　附则

第四十五条　民用　　物　、　　、城镇　　、然　长　管道、放　性物　、核能物　以及用于国防　　生　的　险化　　的安全管理，不适用本办法。

进口的　险化　　的　存、使用、经营、　　的安全管理，依照本办法的规定执行。

第四十六条　本办法下列用　的含义：

（一）　险化　　送管道，是　生　、　存、使用　险化　的单位在　区外公共区　　地、地面和架　的　险化　　送管道及其附属设施；

（二）　险化　　集中交　市　，　　险化　　或者其他化工　　的经营单位相对集中的交　　所及其附属的　存区　。

第四十七条 本办法自2017年8月1日起施行。